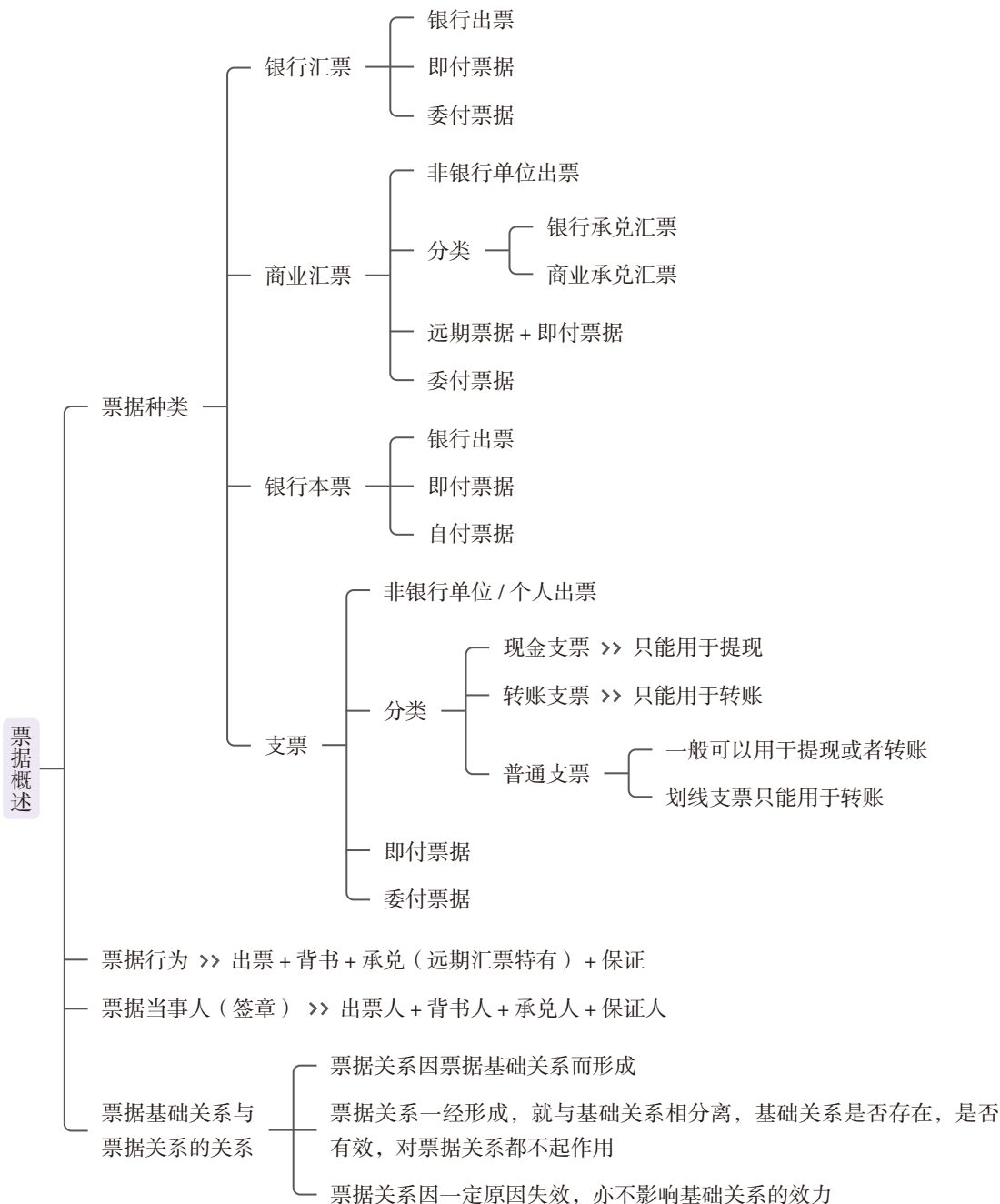
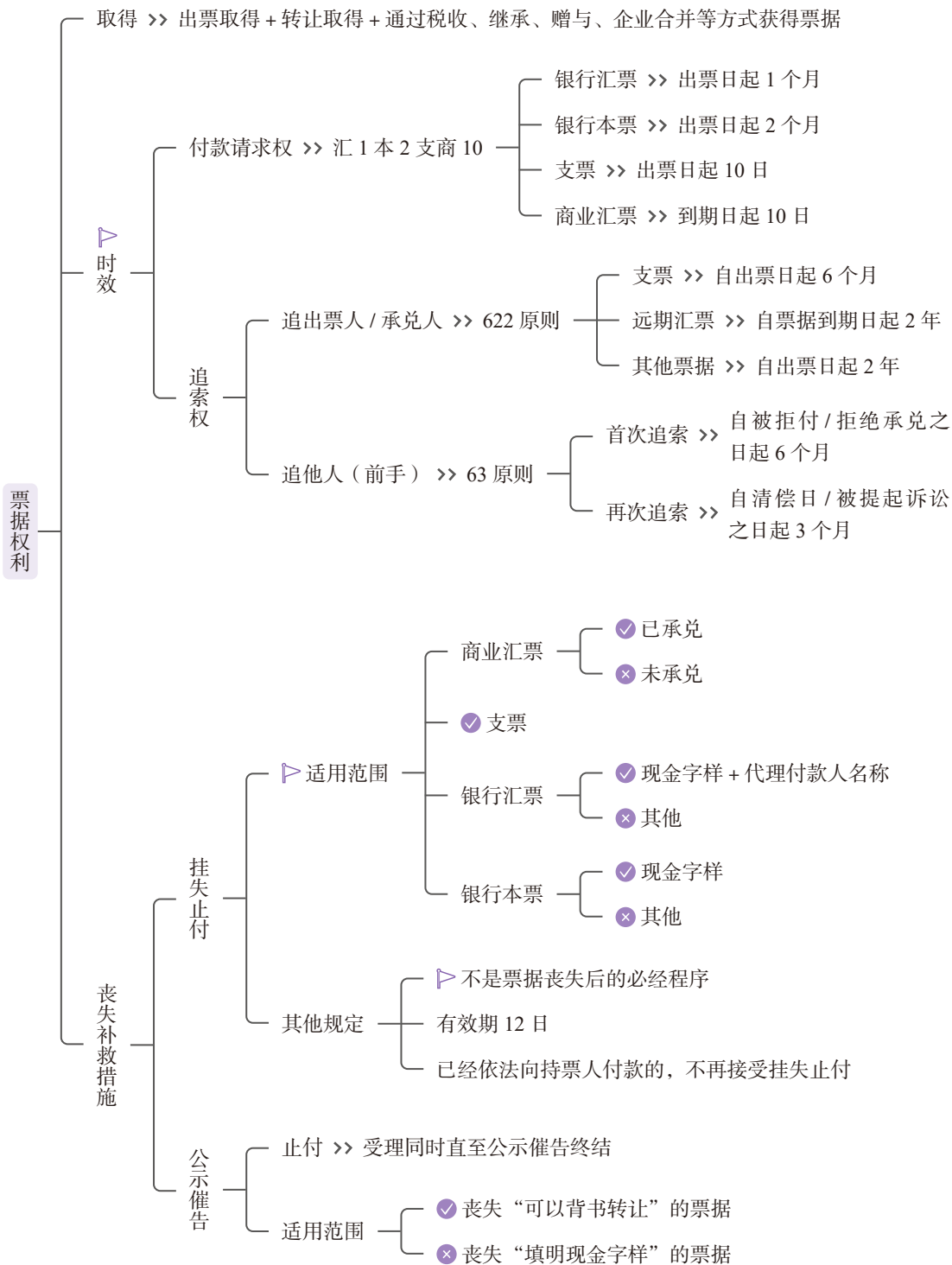
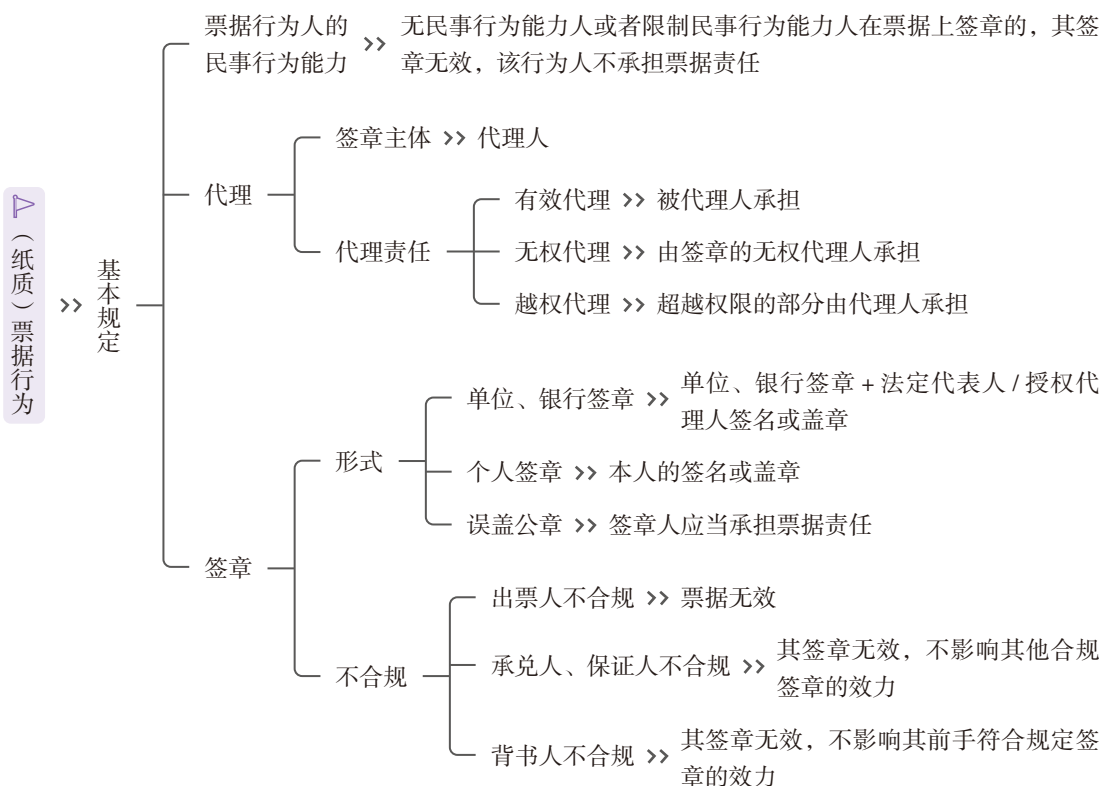
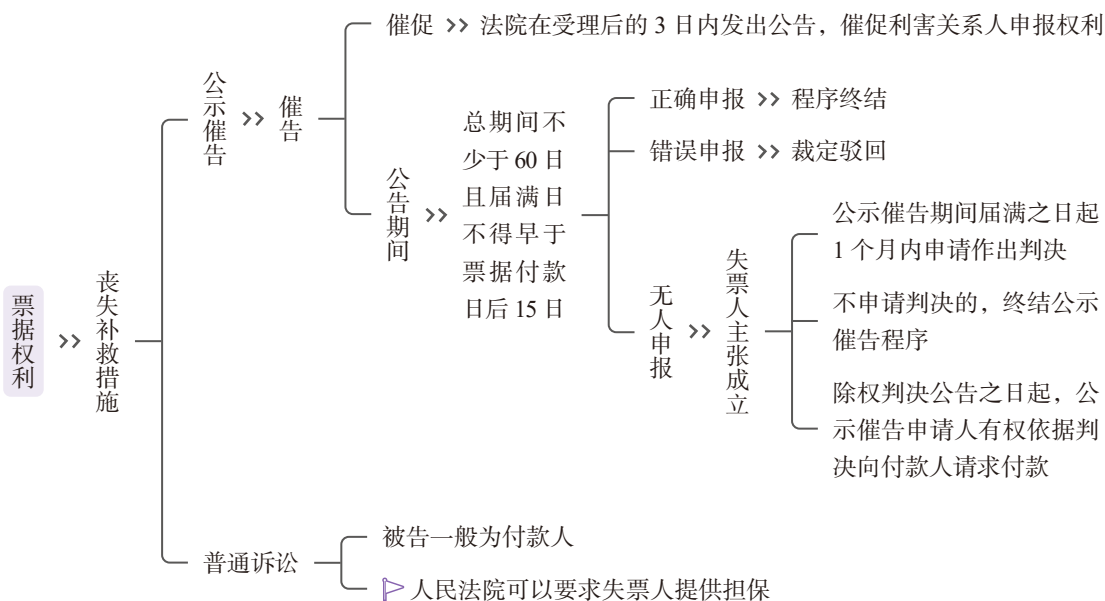


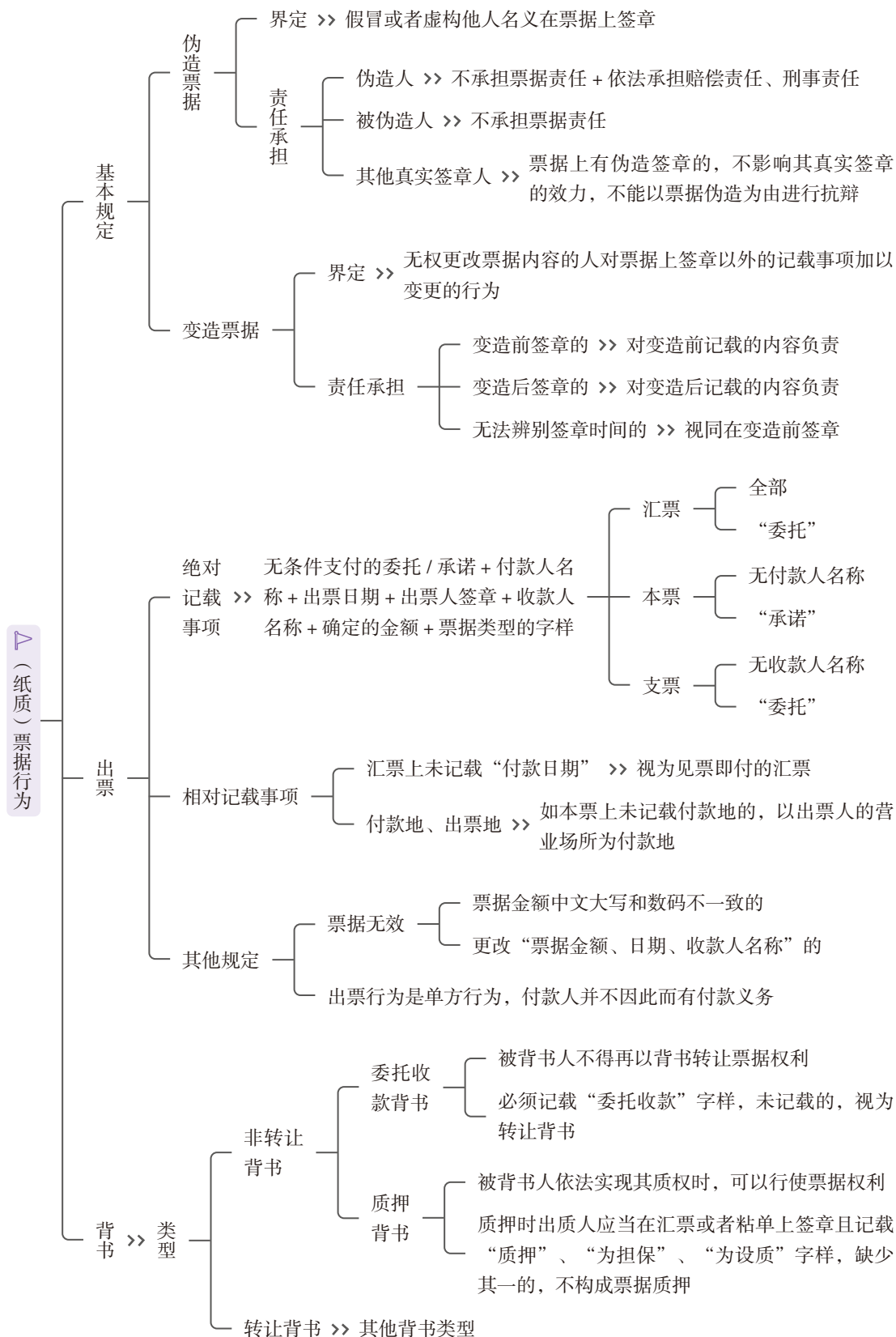
第六章 金融法律制度

第一单元 票据法律制度

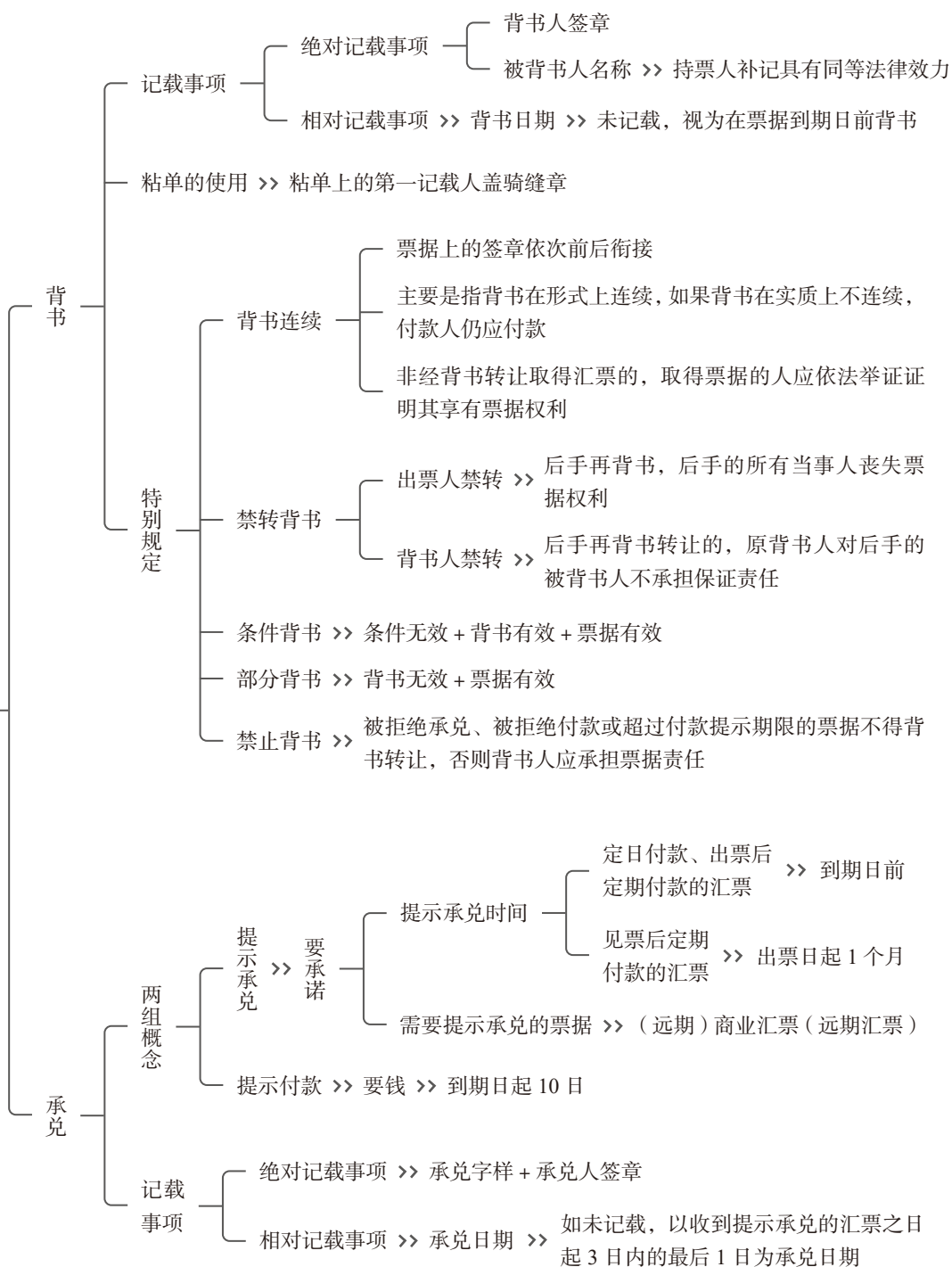


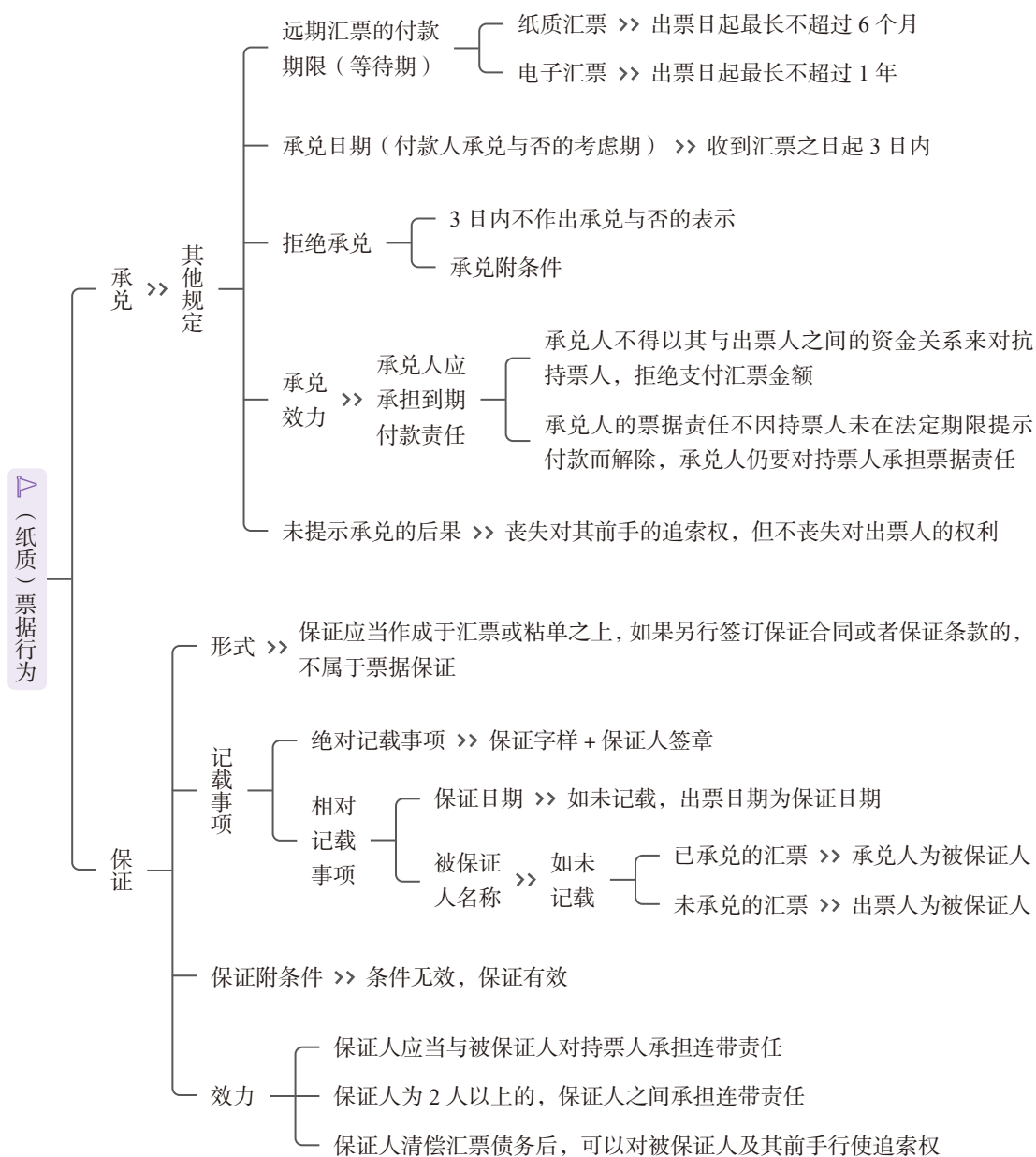


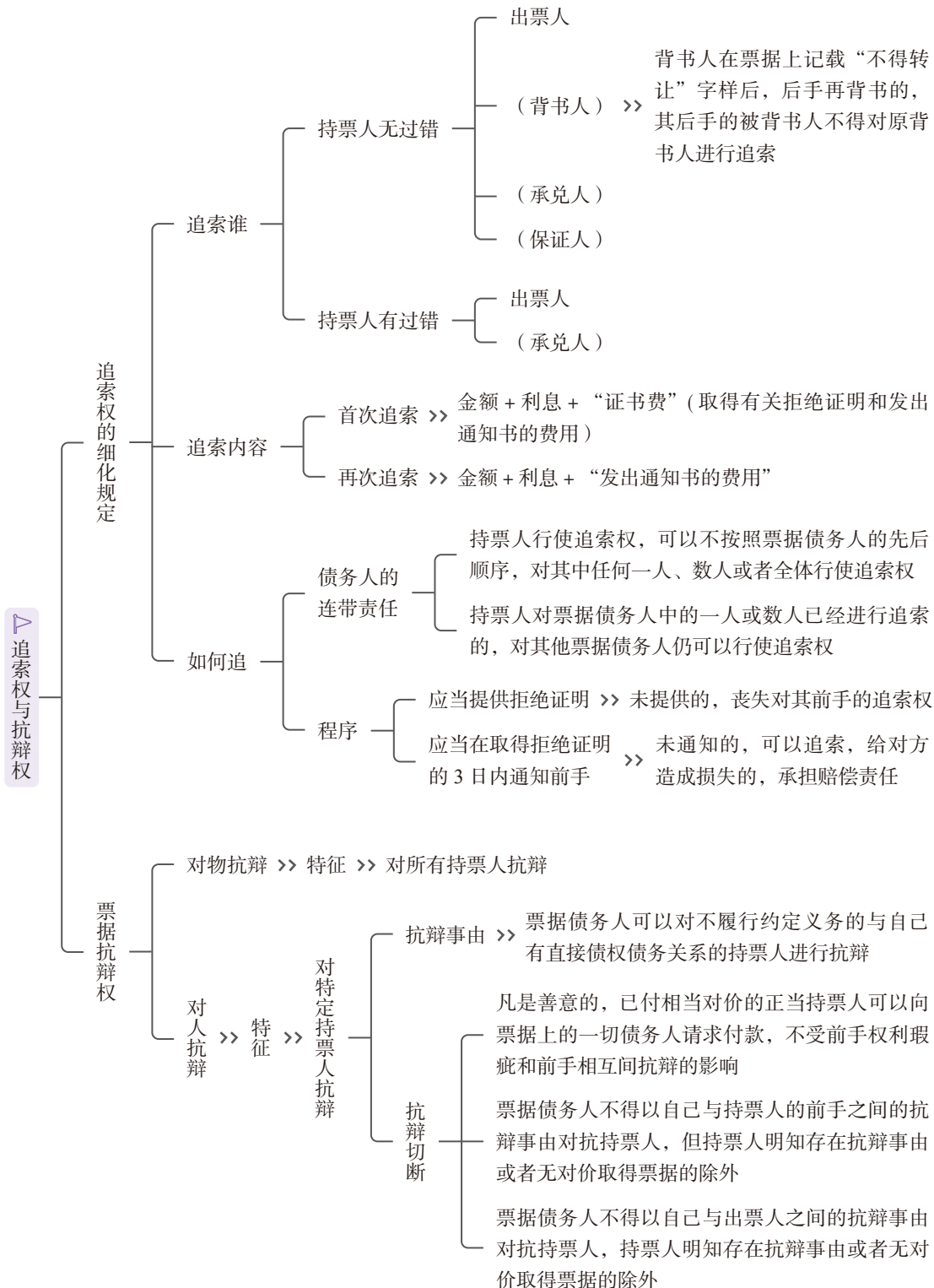


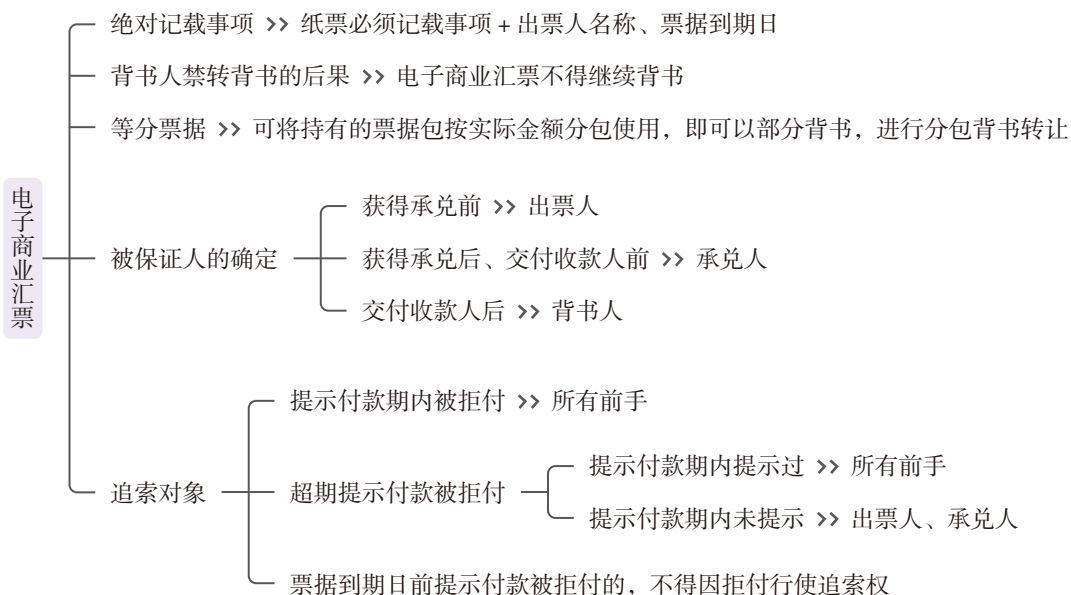
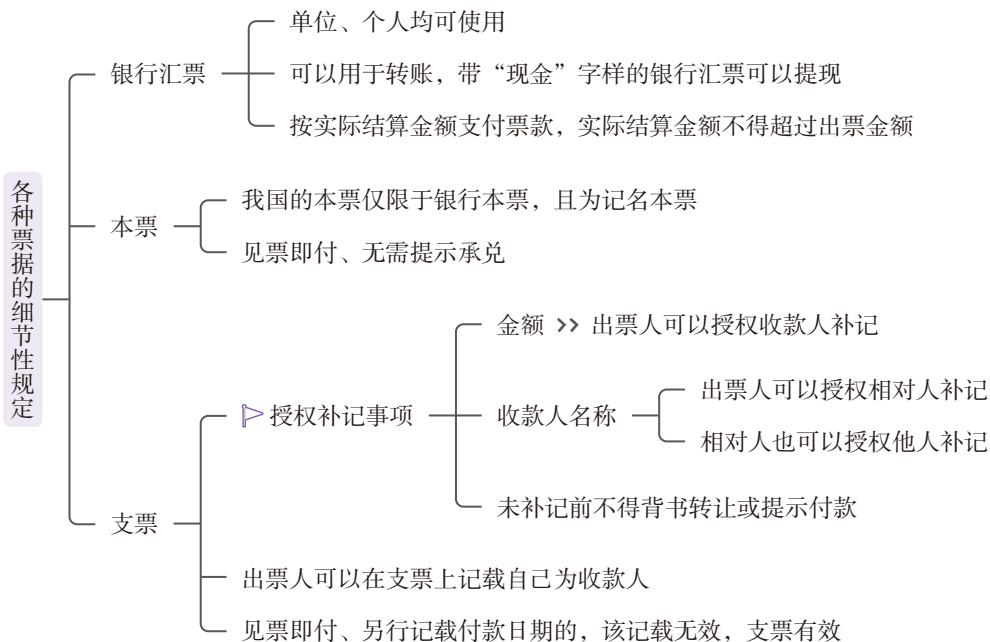


（纸质）票据行为

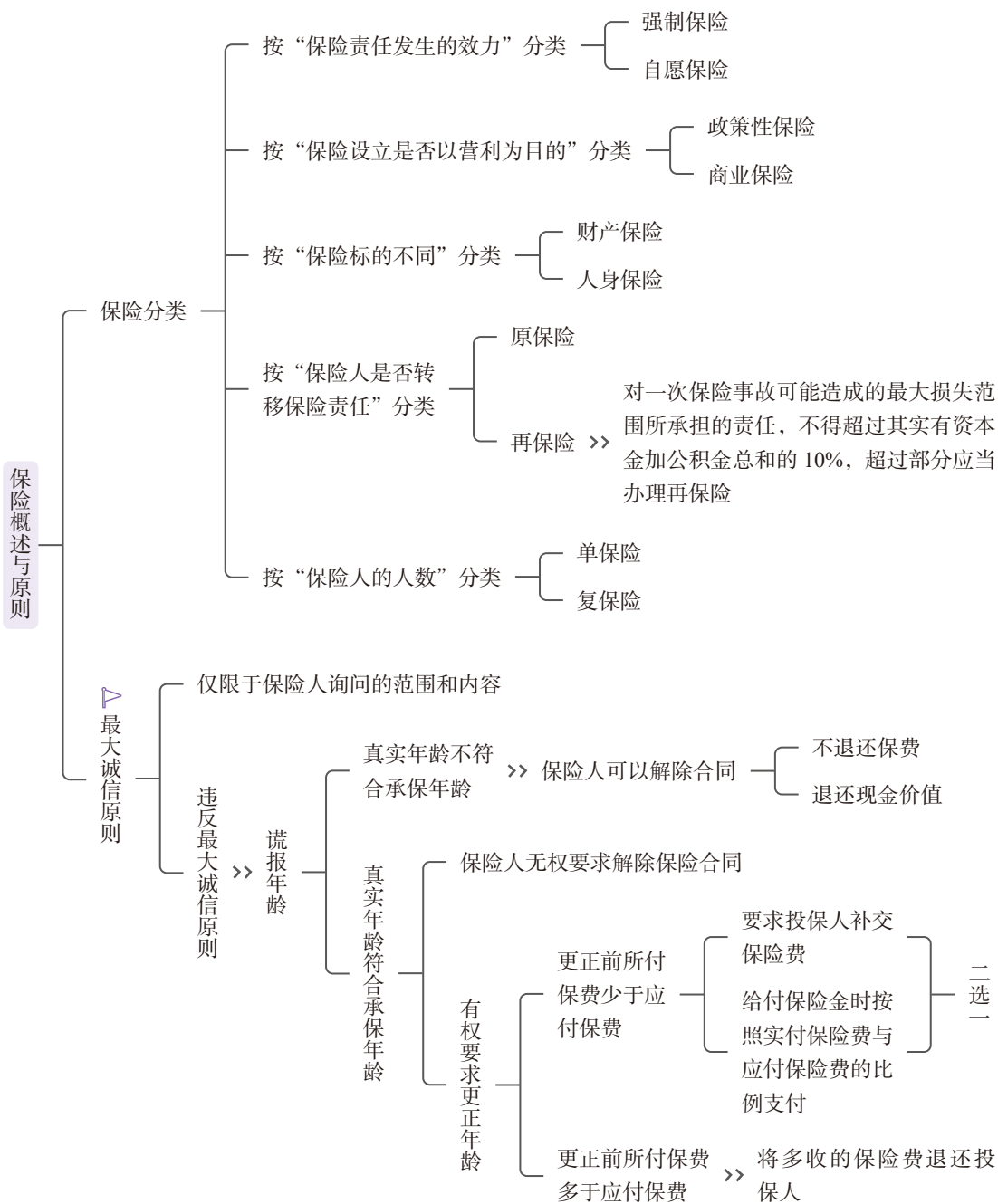


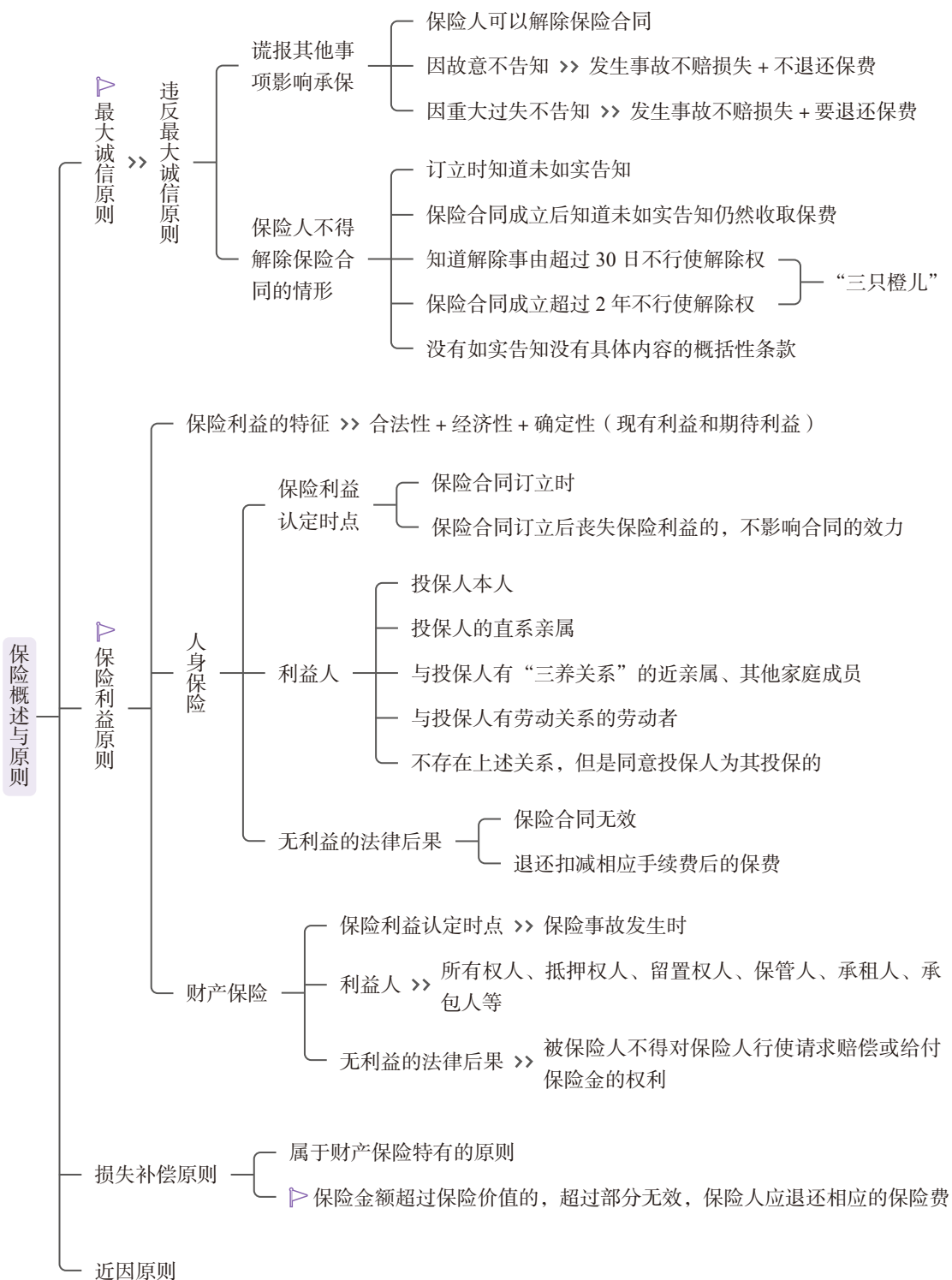


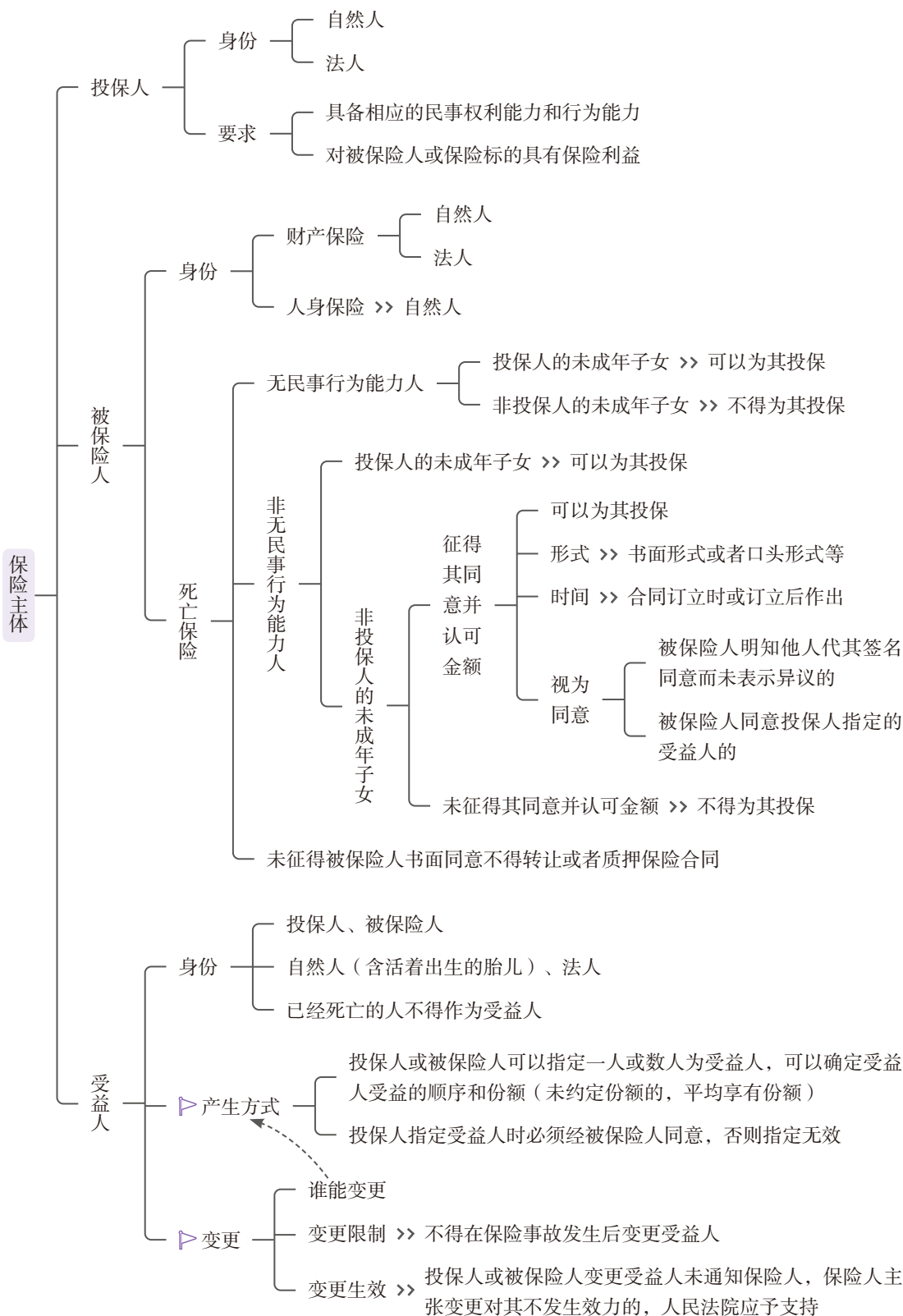


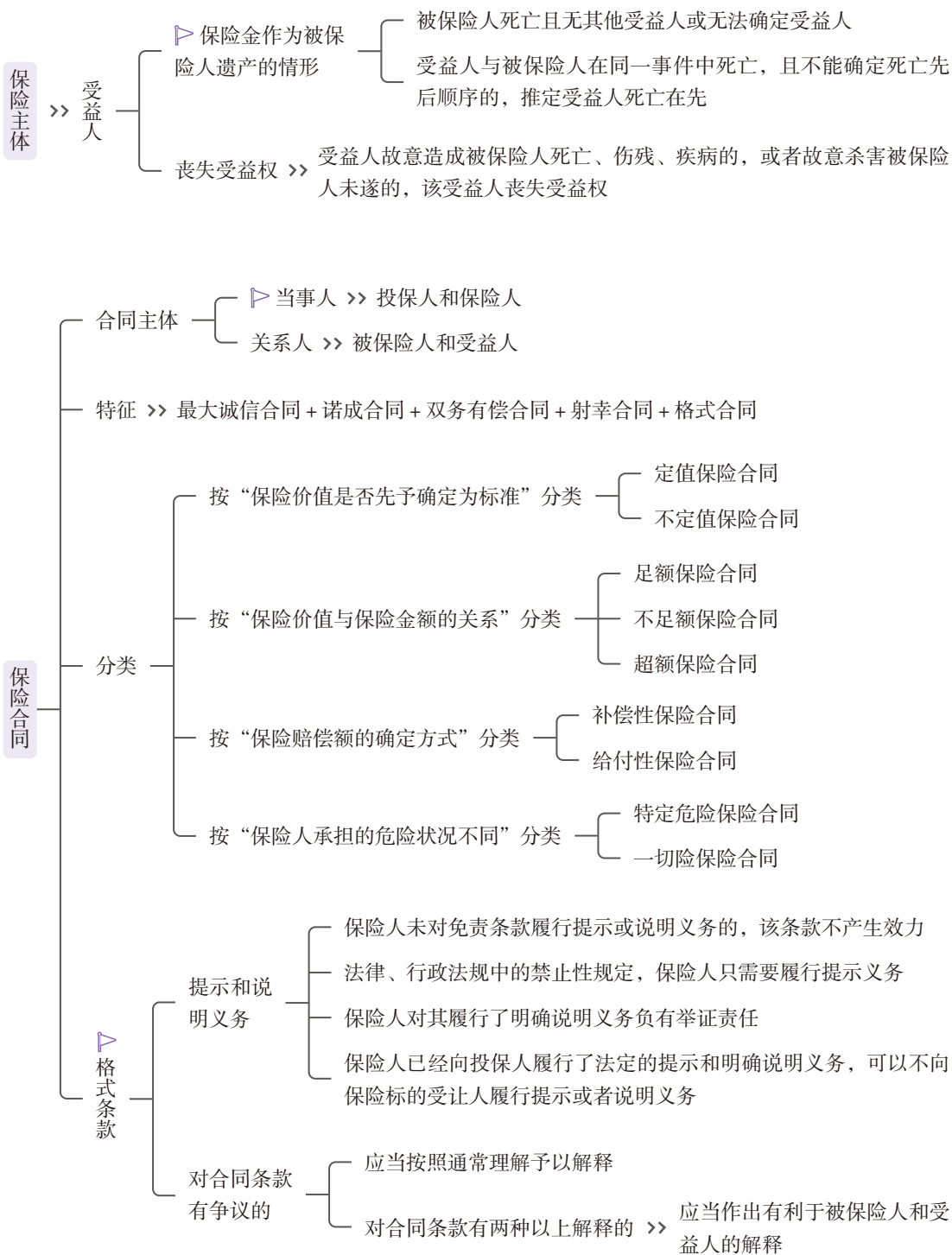


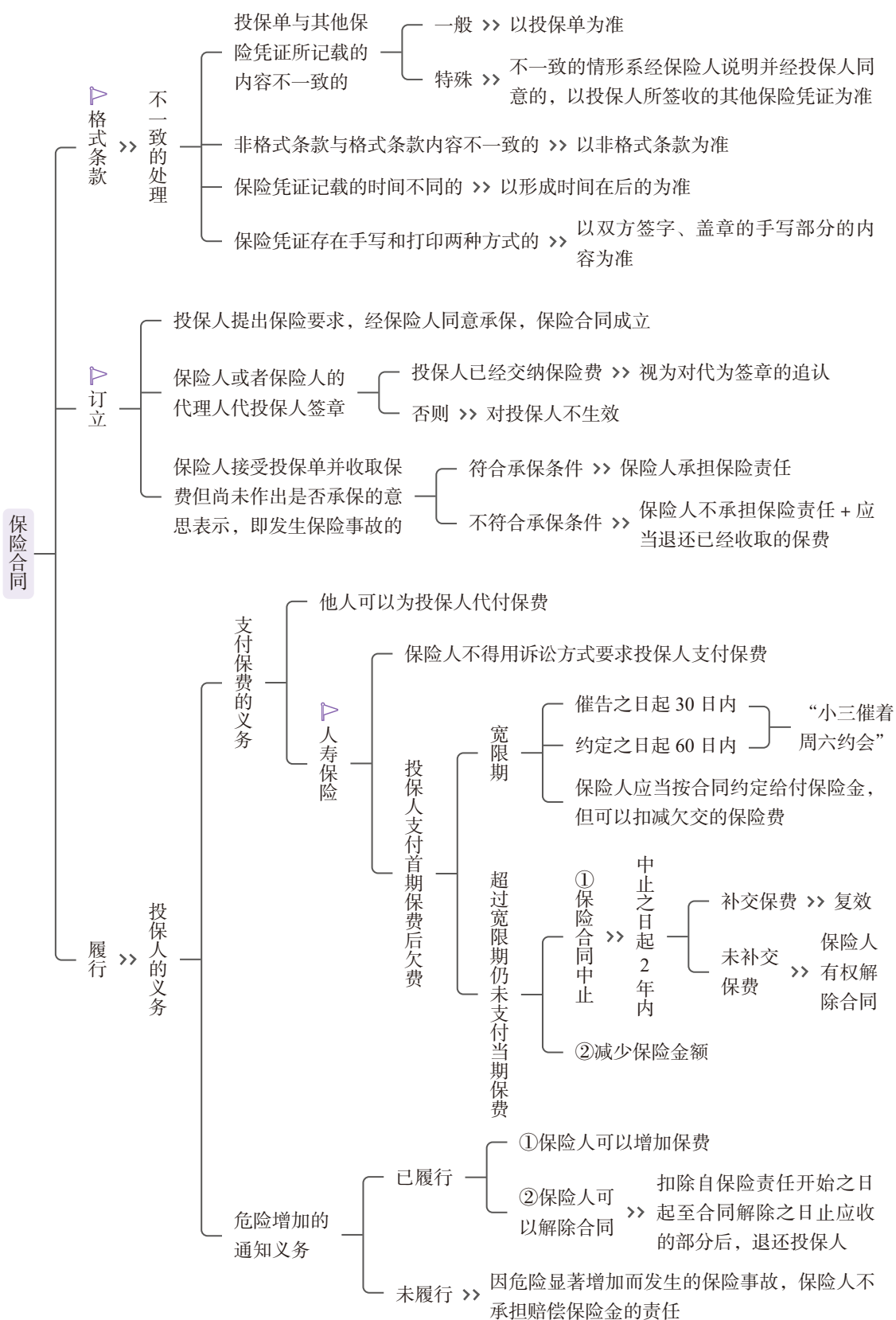
第二单元 保险法律制度

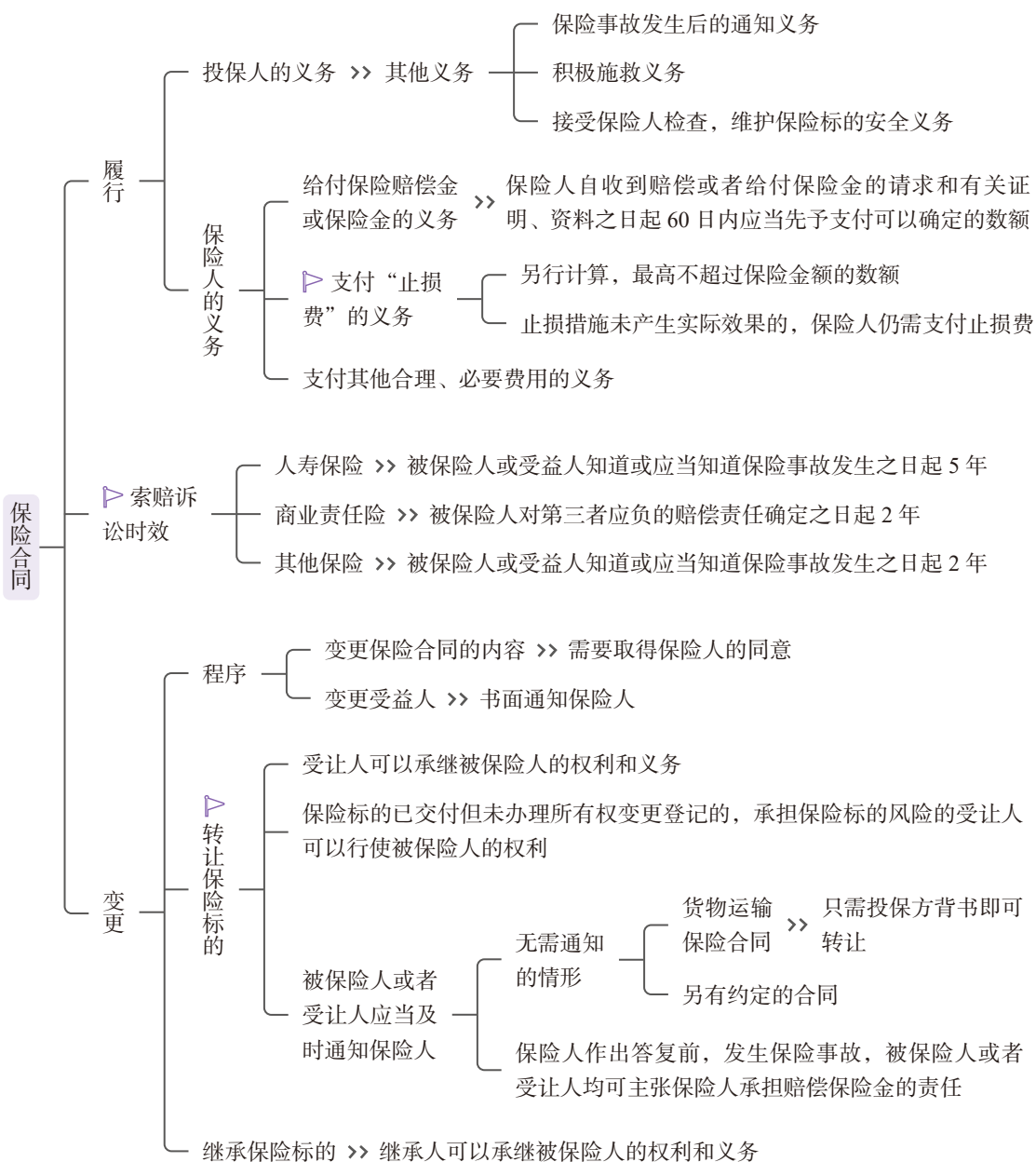


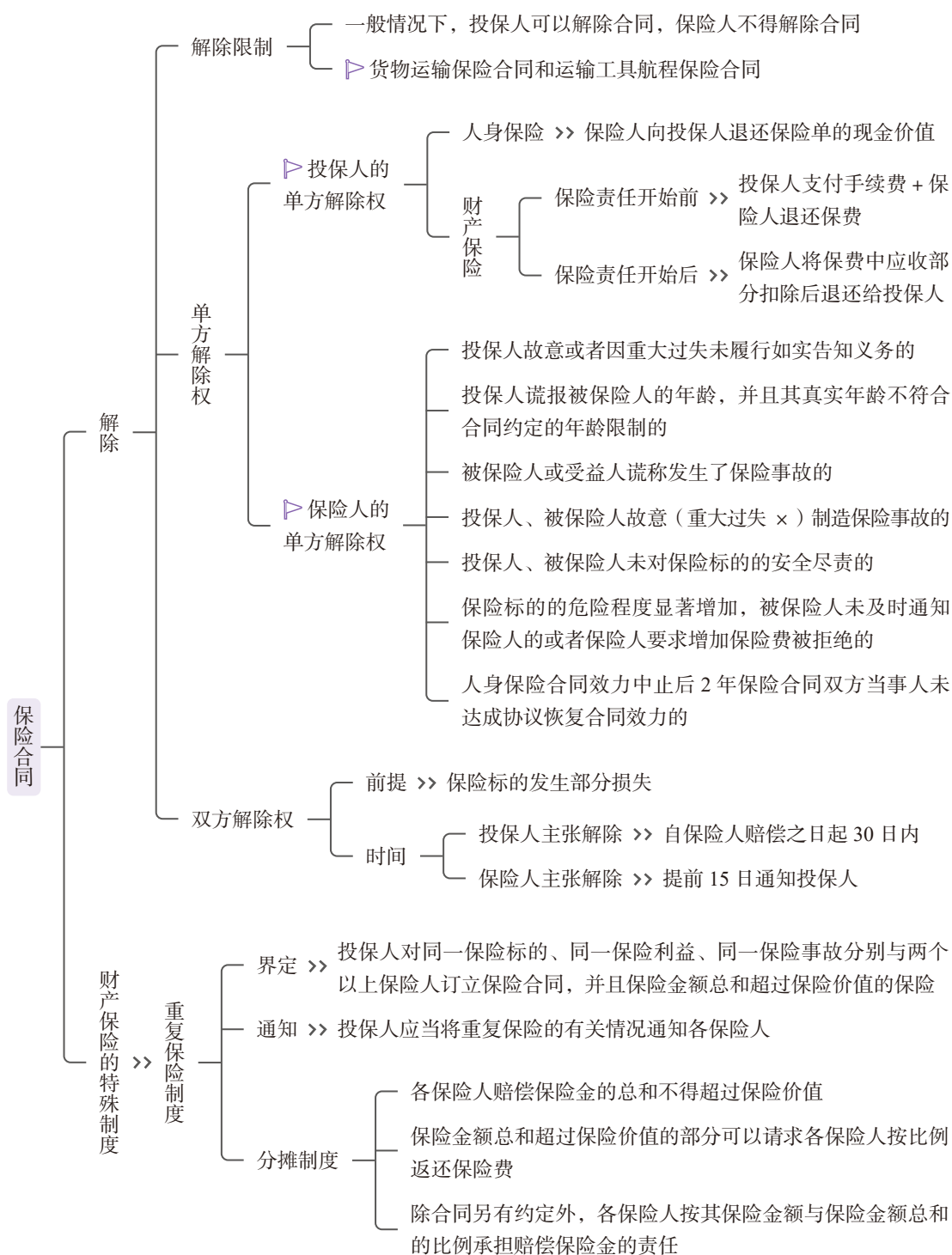












保险合同

>>

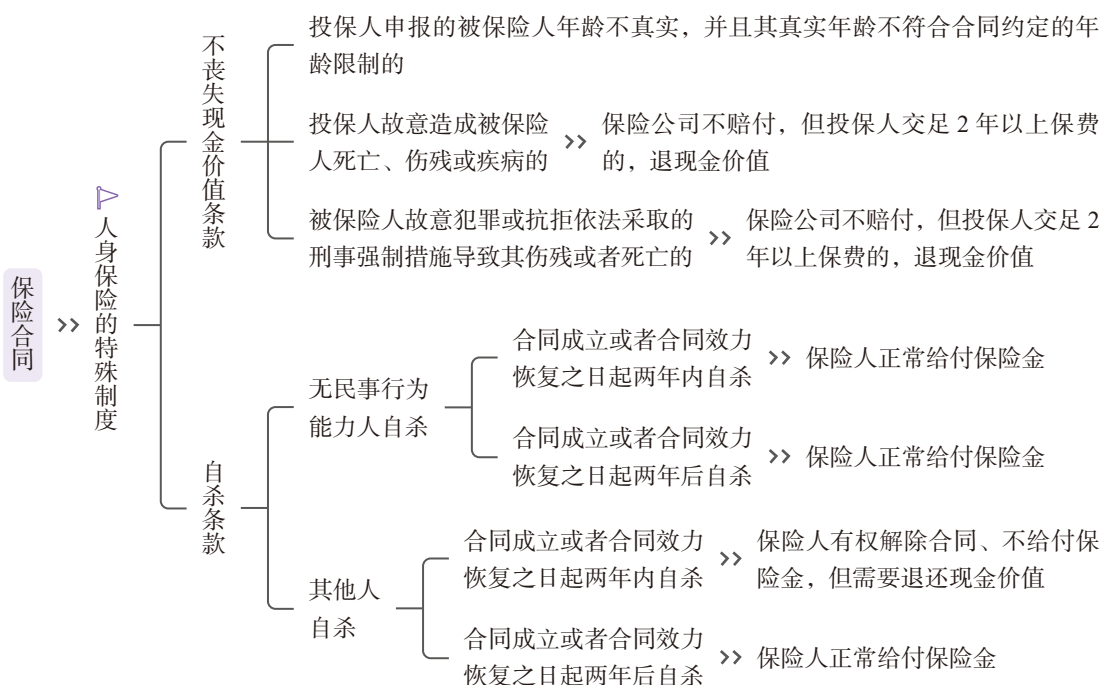
财产保险的特殊制度

物上代位制度

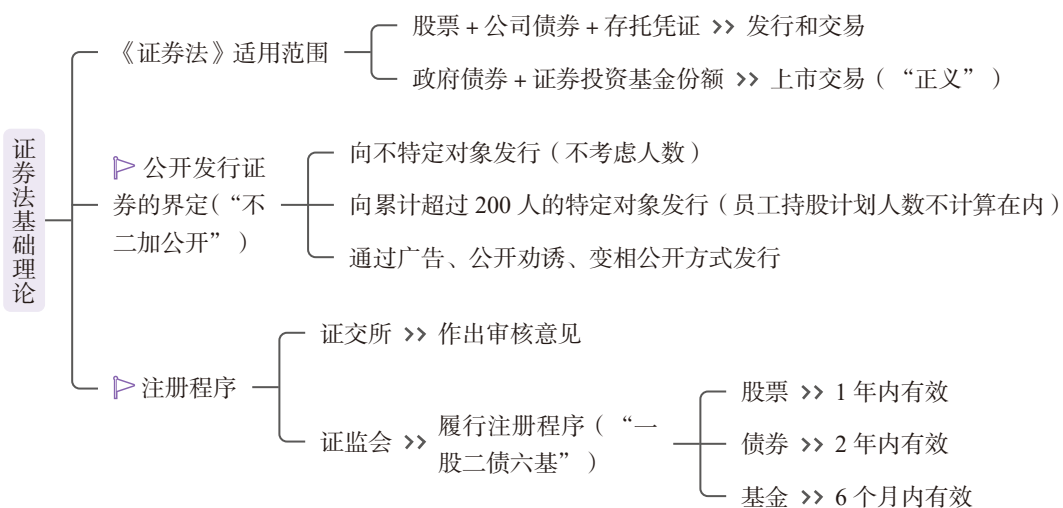
- 当标的物全部损失时，保险人已支付了全部保险金额的
- 保险金额 = 保险价值 >> 受损保险标的的全部权利归于保险人
 - 保险金额 < 保险价值 >> 保险人按照保险金额与保险价值的比例取得受损保险标的的部分权利
- 当标的物部分损失时，保险人仅支付部分保险金额，不能代位取得对受损保险标的的权利

代位求偿制度

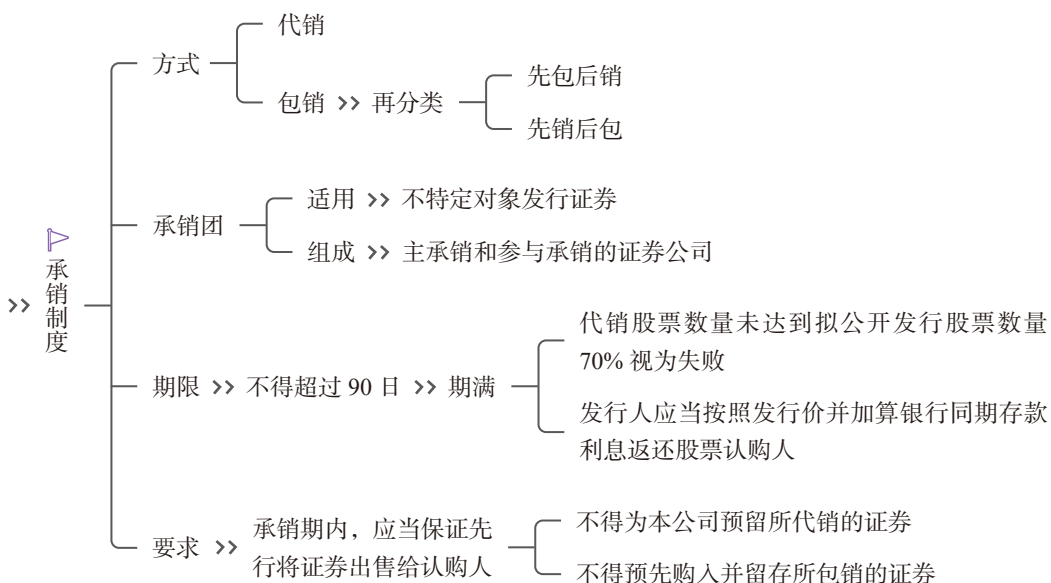
- 因第三者（责任人）对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人
- 界定 >> 自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利
- 第三者向被保险人重复赔偿
- 保险人尚未通知第三者
 - 无权向第三者主张代位求偿权
 - 可以向被保险人主张返还保险金
 - 保险人已经通知第三者 >> 有权向第三者主张代位求偿权
- 放弃对第三者请求赔偿的权利
- 事故发生阶段
 - 保险人赔偿前 >> 保险人不承担赔偿保险金的责任
 - 保险人赔偿后 >> 未经保险人同意的，放弃无效
 - 合同订立阶段
 - 如实告知放弃 >> 保险人无权向第三者主张代位求偿权
 - 未如实告知放弃 >> 保险人有权请求返还相应保险金
- 如果因被保险人故意或者重大过失致使保险人不能行使代位求偿权利的，保险人可以扣减或要求返还相应的保险金
- 行使程序
- 行使主体 >> 保险人以自己名义行使
 - 诉讼时效 >> 自取得代位求偿权之日起算
 - 行使对象 >> 向负有民事赔偿责任的第三者行使
 - 投保人和被保险人为不同
 - 第三者是投保人 >> 主体，保险人有权行使代位求偿权
 - 第三者是被保险人的家庭成员或其组成人员
 - 故意制造事故 >> 保险人有权行使代位求偿权
 - 否则 >> 保险人不得行使代位求偿权



第三单元 证券法律制度



证券法基础理论



证券的发行与上市



证券的发行与上市

证券的发行

债券

公开发行的核心条件

口诀 >> “三均利保息，专业只看一，专普一点五，净资产二百五，三年三期一百亿”

面向专业投资者

发行人最近3年平均可分配利润应当足以支付公司债券1年的利息

不得公开发行：对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延履行本息的事实，仍处于继续状态

面向专业投资者和普通投资者

发行人最近3年平均可分配利润应当不少于公司债券1年利息的1.5倍

发行人最近一期末净资产规模应当不少于250亿元

发行人最近36个月内累计公开发行债券不少于3期，发行规模不少于100亿元

不得公开发行：最近3年有债务违约或迟延履行本息的事实

资金管理

发行人应指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转

按公司债券募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议

不得用于弥补亏损和非生产性支出

对象与人数

面向不超过200人的专业投资者发行

专业投资者的资格由发行人和承销机构联合确认

禁止 >> 不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式

备案制 >> 向中国证券业协会报备

交易场所 >> 证券交易场所或者证券公司柜台

非公开发行

证券投资基金

公募基金

注册制

超期募集（6个月）

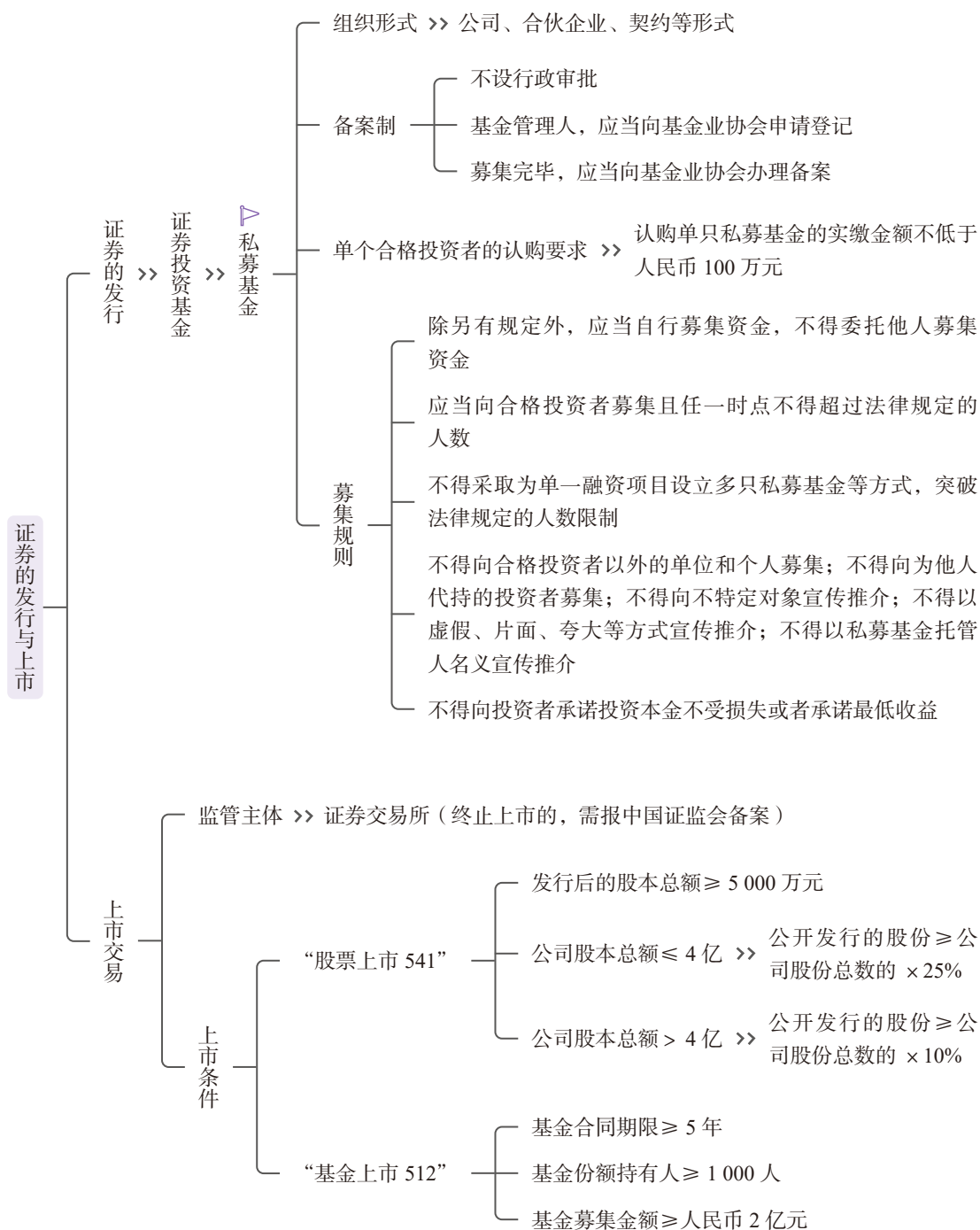
原注册事项无实质变化 >> 报证监会备案

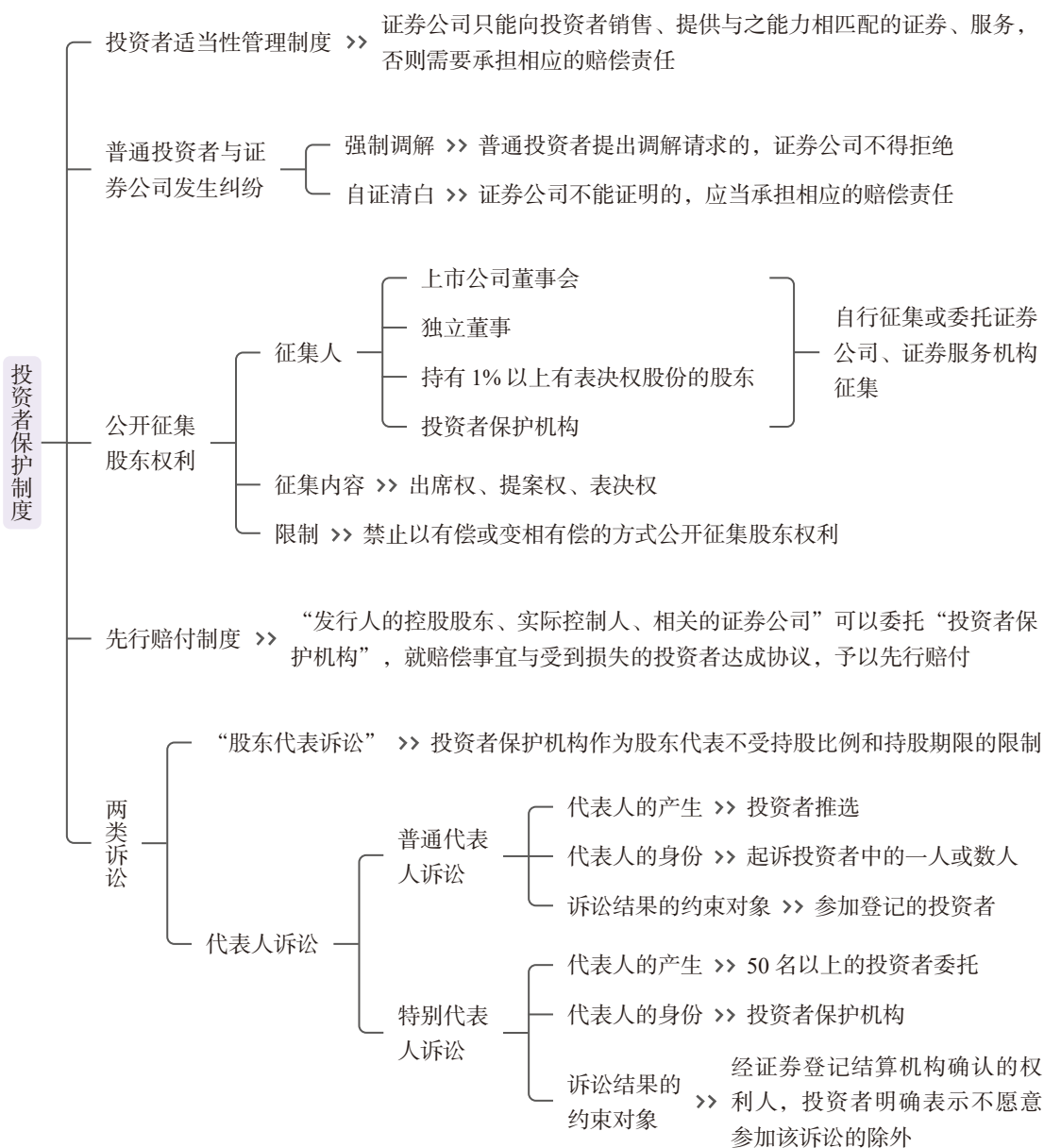
原注册事项有实质变化 >> 报证监会重新注册

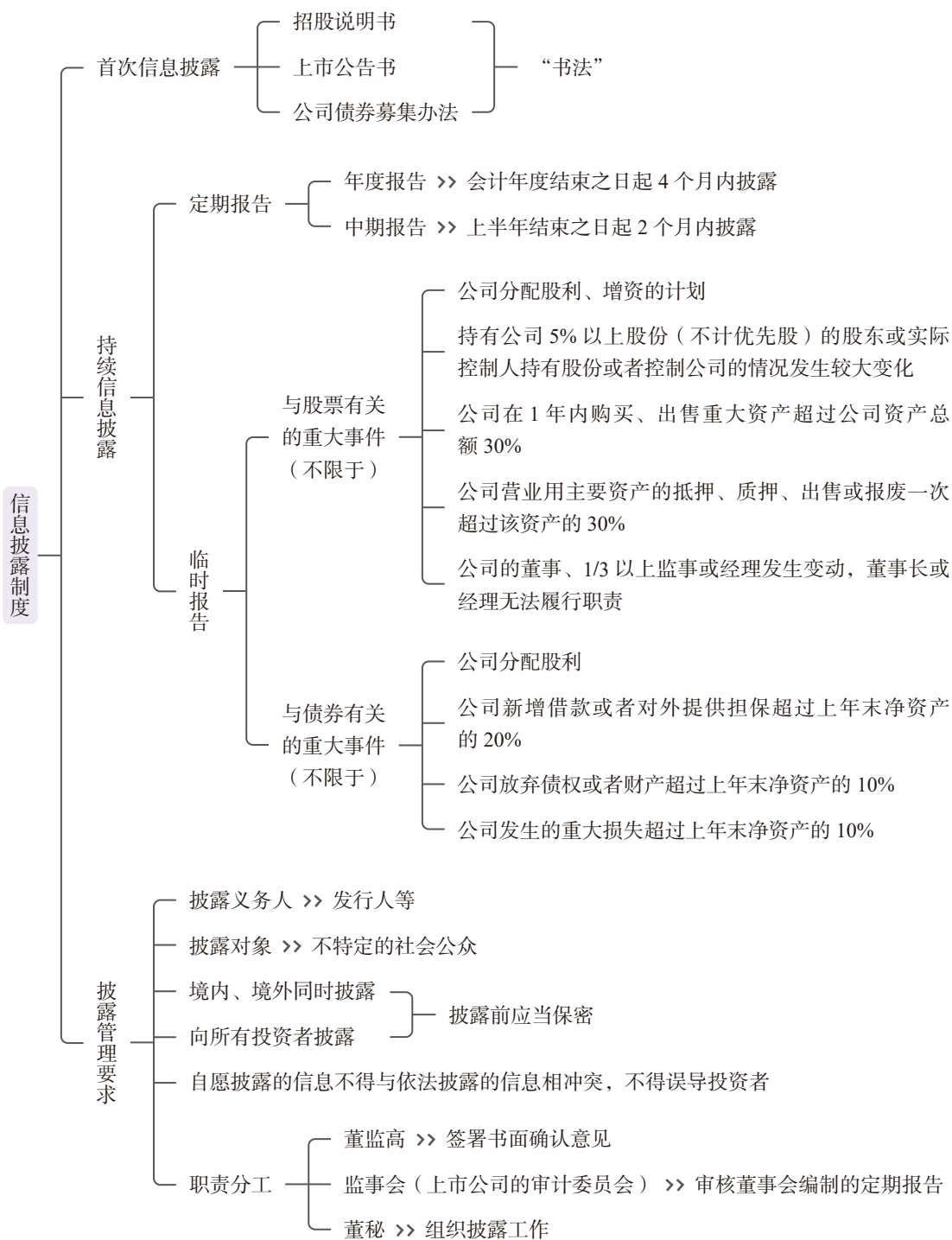
募集成功

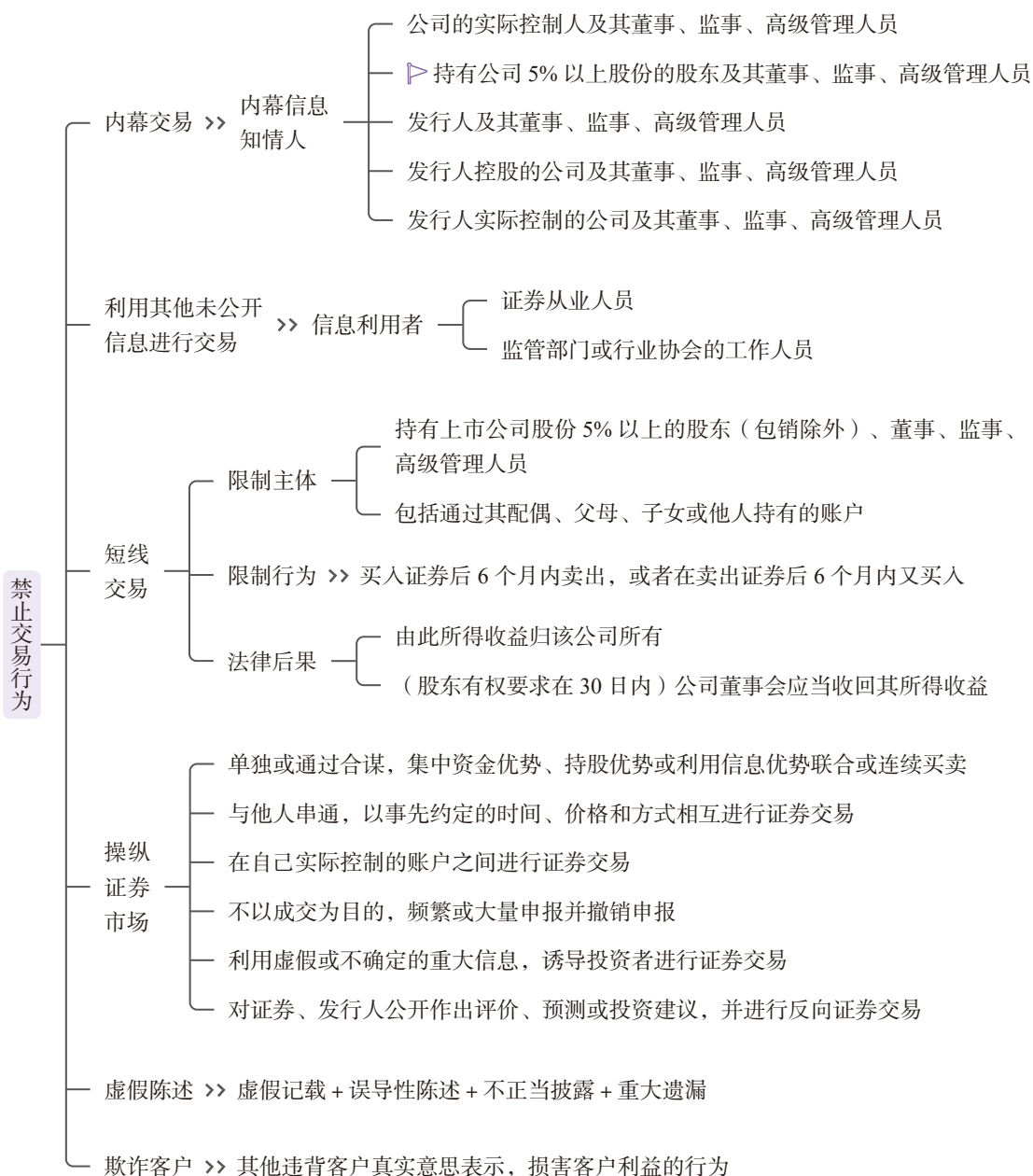
封闭式基金 >> 募集期限届满，募集总额达到准予注册规模的80%以上

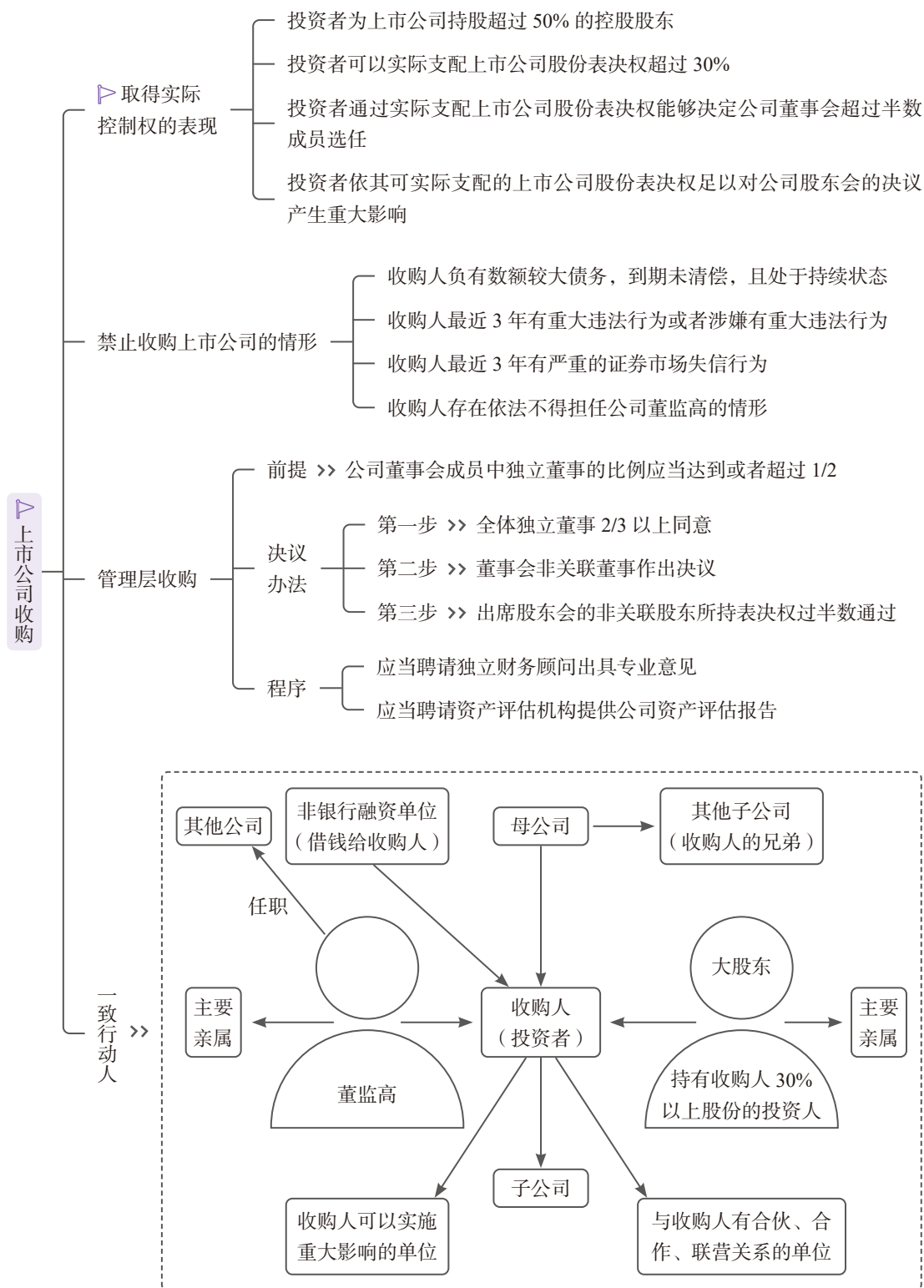
开放式基金 >> 募集期限届满，募集总额超过准予注册的最低募集份额

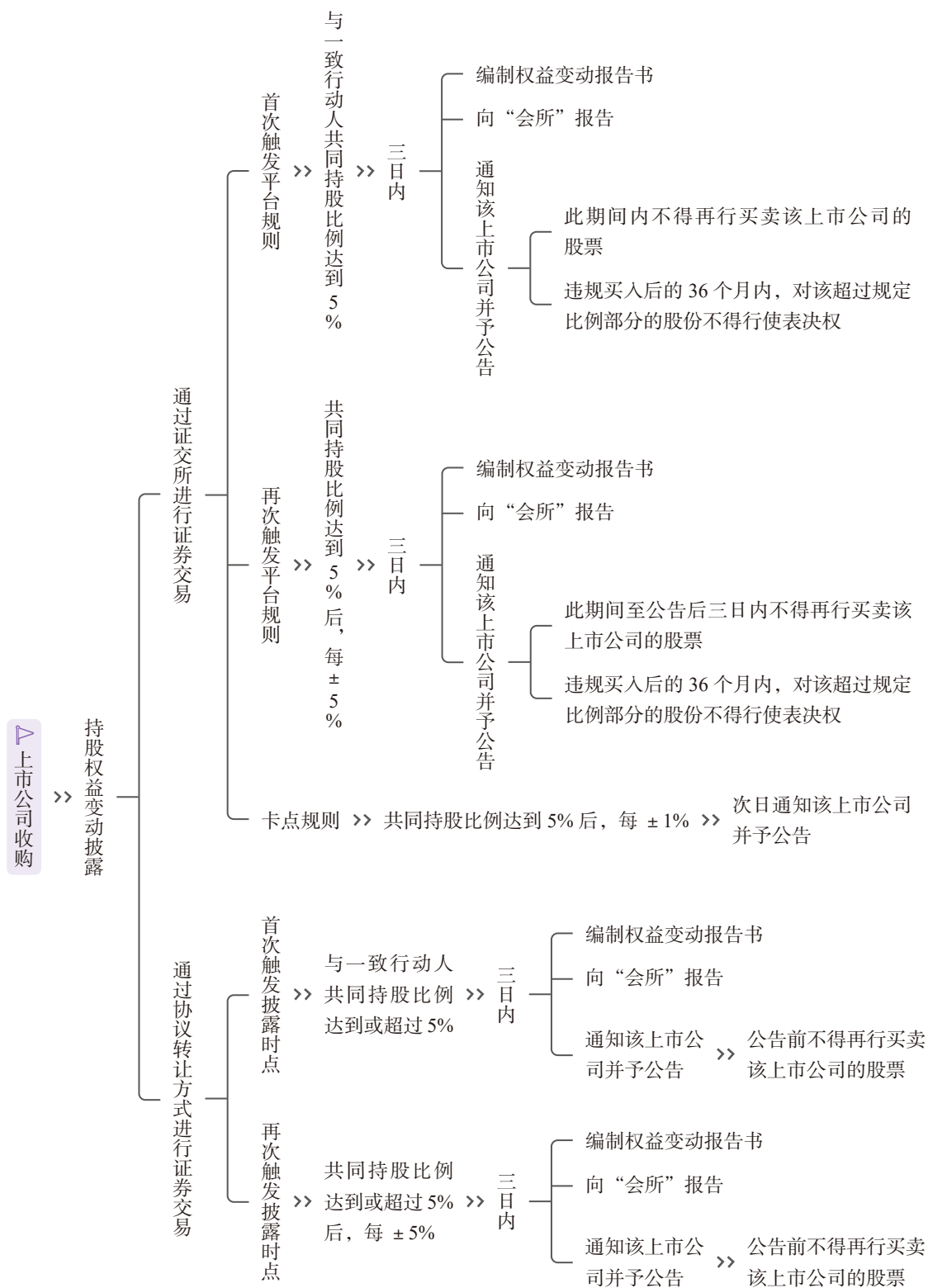












上市公司收购

